

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5085844-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: JOAO DA SILVA SOUZA FILHO

IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALÇADA DOS JUIZADOS - RENÚNCIA AO QUE EXCEDE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - REFLEXOS SOBRE EXECUÇÃO - LIMITAÇÃO QUE INCIDE APENAS SOBRE PRESTAÇÕES VENCIDAS E 12 VINCENDAS - TEMA 1.030 DO STJ - 13.ª PRESTAÇÃO EM DIANTE QUE NÃO PODE SER INCLUÍDA NA RENÚNCIA SOB PENA DE PUNIR A PARTE POR DEMORA DO PRÓPRIO JUDICIÁRIO EM RESOLVER A LIDE - PRINCÍPIO DA CELERIDADE COMO MOTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A SER CONSIDERADO É O DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE A SENTENÇA SER EXTRA PETITA - INVIÁVEL A ANÁLISE DESTA QUESTÃO NO ÂMBITO DESTE MANDADO DE SEGURANÇA, RESTRITO AOS TERMOS DA EXECUÇÃO - AUTOR PODERIA TER SE VALIDO DO ADEQUADO RECURSAL, MAS DIANTE DO PROVIMENTO FAVORÁVEL, RESTOU INERTE, AQUIESCENDO COM A DECISÃO, ORA TRANSITADA EM JULGADO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantido o acórdão impugnado. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5085844-18.2024.4.02.5101

510015482876 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5085844-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: JOAO DA SILVA SOUZA FILHO

IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, **no qual se alega omissão do julgado** proferido por esta 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

O embargante alega omissão quanto a nulidade da sentença por ter decidido extra petita, ao incluir na condenação a repetição de indébito, quando esse pedido não foi formulado na petição inicial.

Conheço do recurso interposto, eis que tempestivo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem modalidade de recurso com alcance bem definido, cabíveis apenas em caso de **obscuridade, contradição** ou **omissão** do provimento judicial atacado, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil; e, no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

No caso concreto, não se vislumbra quaisquer das referidas hipóteses.

O embargante sustenta diversas questões que não são passíveis de arguição e análise neste âmbito processual, quais sejam:

a) Declaração de Nulidade da Sentença Extra Petita: O argumento de que a sentença incluiu indevidamente a restituição do imposto, não pleiteada na petição inicial, caracterizando decisão extra petita.

b) Desconsideração do Termo de Renúncia para a Restituição: O argumento de que a renúncia apresentada limitava-se à isenção de imposto e não abrangia a restituição de valores.

c) Possível prejuízo ao agravante: Na hipótese do argumento da decisão extra petita fosse reconhecido, haveria uma possibilidade de anulação da decisão de primeiro grau, o que poderia levar a uma revisão mais favorável para o agravante. A ausência de manifestação sobre esse ponto deixa margem para dúvidas e abre caminho para questionamentos.

Todos estes pontos deveriam ter sido discutidos por meio do recurso adequado contra a sentença.

A primeira sentença constou com o seguinte dispositivo (evento 24, SENT1): "*À vista do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido para : i) declarar o direito da autora à isenção do imposto de renda em relação as seus proventos de aposentadoria a partir do dia novembro de 2018; e ii) condenar a União a restituir à parte autora todo o montante indevidamente retido na fonte a título de imposto de renda nos proventos da autora desde novembro de 2018, através de expedição de RPV após o trânsito em julgado, de acordo com o Enunciado nº 65 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, corrigidas monetariamente conforme a taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.*"

A parte autora apresentou embargos de declaração, mas não para impugnar o ora alegado vício de ser *extra petita*. Ao contrário, aquiesceu com a procedência da restituição e requereu que constasse que a procedência abrangia tanto os proventos de aposentadoria pelo regime comum quanto pelo regime complementar.

O juízo acolheu o pleito (evento 32, SENT1) "*para, sanando a omissão apontada, declarar que o direito da autora à isenção do imposto de renda a partir de novembro de 2018 alcança os seus proventos de aposentadoria bem como a sua complementação.*"

O autor não apresentou recurso inominado contra a condenação da União na restituição do IRPF.

Portanto, apesar de o autor não ter requerido a restituição expressamente em sua inicial (evento 1, INIC1), concordou com sua procedência ao não apresentar o devido recurso inominado.

Quanto ao termo de renúncia, este pouco importa para a fixação da forma de cálculo do valor da execução no âmbito dos JEFs. A renúncia serve apenas para utilização do procedimento célere dos JEFs. No mais, a própria lei determina a limitação ao valor da alçada pois do contrário não haveria qualquer sentido em manter órgãos jurisdicionais que não os Juizados: todos poderiam ingressar, gratuitamente, com ações-padrão e executar o que quisessem, inclusive altos valores o que já seria um indicativo da complexidade da ação que não deveria ter tramitado no Juizado, não importa qualquer declaração que fosse. E para fins de fixação de alçada tem-se as prestações vencidas e as 12 vincendas. O teto de 60 salários mínimos deve incidir apenas sobre os atrasados devidos e já vencidos ao tempo da propositura da ação, incluídas as primeiras 12 prestações vencidas após a propositura da ação, e excluindo deste teto todas as demais prestações que vencerem no curso da ação, a contar da 13ª prestação.

O termo de renúncia serve para o ingresso nos JEFs e não para o cumprimento da sentença.

Nesses termos, a Turma Recursal apreciou a legislação de regência da forma que, sob sua ótica, mais se coaduna com a hipótese, ainda que não seja esta a que satisfaça a parte embargante. Deste modo, descabe, na espécie, o requerimento de manifestação expressa sobre supostas ofensas à lei ou à Constituição Federal, a título de prequestionamento, pois a fundamentação adotada é suficiente para a solução do caso concreto, tal como preceitua o artigo 93, IX, da Carta Constitucional.

Destaque-se, por fim, o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, hipótese na qual se aplica o seguinte dispositivo do NCPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO**, devendo ser mantido o acórdão impugnado. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.